教育局局長，針對這件事情當時家長 15 日來跟我們陳情，15 日他去查的時候跟他說沒監視器，就辦理退學，然後他告訴教育局時，教育局也告訴媽媽沒監視器，到了 21 日我在查的時候您們才說有監視器，然後叫家長自己去跟園方講有監視器的這個部分，您會不會覺得我們的同仁是不是要更有同理心？因為孩子不太會表達，孩子他叫我姨婆，他說「燕祝姨婆，老師是這樣打的」，在哪裡打？在廁所打，因為廁所沒有監視器，也沒有所謂的錄音存在，這個部分對於我們的同仁我也不再苛責，但是我希望未來局長能請同仁要更有愛心、同理心一點可以嗎？

教育局鄭局長新輝：

絕對可以，而且會要求。我想先跟議座報告結果，謝謝您的關心，15 日接到之後，16 日就到學校去，也用很快的速度將所有 16 天的影片全部看完……

林議員燕祝：

您們是到 21 日時才去調的，所以不需要跟我講這些，我只是想了解……

教育局鄭局長新輝：

了解，目前的結果是這位老師相當相當惡劣，不堪為教保人員，所以我們已經召開認定委員會認定為終身不得擔任教保人員，然後也開罰了最高的 60 萬元，我想這應該也給大家一些警惕。

林議員燕祝：

沒有錯，局長我也感謝您做這樣的裁罰，但是針對使用非教保使用空間進行教書，未通報，不當的管教，聘用沒有教保資格的人員以及師生比不符。

教育局鄭局長新輝：

會一併論處，而且會用最高的要求來論處，這是私幼不應該讓家長付了高學費卻提供這樣的品質，這是非常不應該，而且會公布幼兒園的名稱跟行為人。

林議員燕祝：

謝謝局長，您這次有拿出魄力。

教育局鄭局長新輝：

本來就有魄力。

林議員燕祝：

對啦！您很有魄力。市長，我想針對幼兒園不斷發生虐童，您一直在講霸凌零容忍、虐童零容忍，但我們的容忍一直都存在，不管是私立的幼兒園、公立的幼兒園或者是托嬰中心，我都希望市長在局處會報的時候拜託您再請各局處更用心一點，不要讓這種憾事再發生，可以嗎？

黃市長偉哲：

謝謝林議員，我們對於公立、私立都一視同仁，但是公立的是 100%都有裝監視器，對於私立是鼓勵他們裝設，勸導他們裝設。

林議員燕祝：

當時我也提過監視器，這次我也會再提，我也希望市長能支持。

市長，您告訴我這旁邊的道路是屬於什麼？

黃市長偉哲：

這是路邊、路肩。

林議員燕祝：

路邊？再播放一次影片給市長看，這是路肩？市長您認為這裡有停車還有擺攤車這是路肩？好，警察局局長麻煩您回答一下，請再播放一次影片給警察局長看，這個土地的屬性是什麼？沒關係，如果您不知道的話，您就跟我說不知道就好，我不會為難您，不知道嗎？

警察局林局長國清：

這是什麼屬性？

黃市長偉哲：

或許是人行的空間或者是……

警察局林局長國清：

看起來也不像。

林議員燕祝：

沒關係，工務局局長。

工務局陳局長世仁：

議座好。

林議員燕祝：

這部分您是行家，這道路的屬性是屬於什麼屬性？

工務局陳局長世仁：

它的邊緣線左邊這邊應該全部是道路用地，那右邊的話看是什麼樣的屬性就是屬於哪一種，可能是綠地、住宅區等等，不一定，必須要看相關的規定。

林議員燕祝：

局長，您還是要看相關的規定！民眾陳情的時候說他向永康分局報案，然後永康分局都不處理，當我去了解的時候，永康分局交通組在 10 月 11 日行文給工務局，請工務局查詢這個案子到底是屬於都市計畫道路或是人行道範圍？工務局在 17 日的回函是非屬都市計畫道路用地的範圍，但表示工務局及區公所係依據「市區道路條例」及「臺南市道路管理自治條例」辦理道路管養，故有關是否涉及「道路交通管理處罰條例」仍請警察局依權責卓處。

警察局長，工務局這樣的回函，請問您知道它到底是什麼嗎？您知道它的屬性嗎？

警察局林局長國清：

這個還需要認定。

林議員燕祝：

誰認定？他叫您們警察局依權責卓處。市長，請再看一下，永康區公所告訴我說這邊這一條是屬於公所的，旁邊那一條是屬於私人的，我最氣的是當公部門跟我講錯，我跟民眾回覆的時候，民眾跟我說「議員並不是這樣，那裡也是屬於道路」，他一直跟我說那裡也是道路，所以我就又去問都市發展局，還是都發局內行，他套了圖後解釋當時在申請建案的時候就有退縮 3 米的道路，那一大段就是私人退縮留設的無遮蔭人行道，請再看上一張，這裡就代表這是私人退縮 3 米無遮蔭人行道。工務局這樣的回覆，我真的覺得很無言，推諉卸責、混亂無章，然後我再進一步查詢，市長，我覺得這部分您要處理一下，工務局竟然在 113 年 9 月 30 日發函開放申請「臺南市政府建築管理資訊系

統」調查表，您們在114年也就是明年的1月1日起將不另發文提供以下這些資料，再來看下一張，您們針對下列這麼多局處要他們以後自己去查，我不知道這些局處怎樣，但是連市長都講不出來，連警察局都無法說這是什麼道路了，您們卻請警察局自己去查騎樓、人行道、土地屬性，警察局是執法人員，他們是學地籍圖的嗎？他們如何去套圖？您們發這個文的時候，都沒有去了解過嗎？我覺得很鬼扯，所以麻煩市長請工務局局長必須跟警察局討論到底要如何處理這個問題，而不是這樣卸責。

黃市長偉哲：

謝謝議員，針對您所提到的這個問題，牽涉到市政府內部各局處之間是不是有各行其事的狀況，您剛剛問的連我都答不出來。

林議員燕祝：

因為沒辦法認定。

黃市長偉哲：

問題是民眾想知道是誰的地？可不可以停車？算不算違停？

林議員燕祝：

沒有人有辦法回答。

黃市長偉哲：

從您前一張的照片可以看到，道路旁邊有排水溝所以那邊是屬於私人退縮，不過都是事後孔明了，我覺得如果工務局要求各局處自己去查，提供的資料是不是也要讓人家查得到，能了解，要不然自己查之後還是不了解。

林議員燕祝：

市長，但是警察局沒有辦法知道土地的屬性。

黃市長偉哲：

沒錯。

林議員燕祝：

因為有一些是屬於退縮地，警察怎麼會知道那是退縮地呢？所以我必須要說這個部分麻煩您們……

黃市長偉哲：

這個就是市政府要自己內部協調的。

林議員燕祝：

好，謝謝市長，2位局長請坐。

市長，針對里內停車位「里民停不到，還我停車權」的訴求，我必須要再跟市長說明，縣市合併這麼久了還是這樣，交通局局長，委外公有的停車場到底有幾場？

交通局王局長銘德：

我們自己的嗎？應該50幾場吧？

林議員燕祝：

60場還是59場？

交通局王局長銘德：

59場。

林議員燕祝：

好，民政局局長，民政局區公所委外的有幾場？

民政局姜局長淋煌：

委外 8 場，區公所總共 34 場。

林議員燕祝：

包括區公所？

民政局姜局長淋煌：

不是，是區公所的部分，委外的部分有 8 場。

林議員燕祝：

區公所自己有管理嗎？

民政局姜局長淋煌：

是。

林議員燕祝：

市長，我認為在交通局委外停車的部分，他們訂的辦法相當有道理，因為有優惠里民 50%的措施，比如說這裡有 300 個停車格，就必須要挪出大概 140 個停車格出來給里民使用，那其他的再跟民眾共同抽籤，我覺得相當好。

但是我們看到區公所的部分，只針對設籍本區也就是永康區的里民，但是對於設籍永康區的里民這部分卻又沒有按照這個規定去做，就只有針對里裡面去做優惠，也沒有說百分之幾讓他們停車，所以我認為這等於是……

黃市長偉哲：

您的意思是說總量沒有規定多少給里民？

林議員燕祝：

區公所的部分就只有說本區，可是他們合約寫本區，實際上跟民眾收費卻又不符，根本就是在欺騙消費者，為什麼公所還要做委外的停車場？我認為所有的停車場應該要權責分明，已經合併這麼久了，不應該要權責分明嗎？權責分明就是交通局必須要收回，這樣民眾才可以受益，這樣所有的合約才會是一致的，而不是區公所做區公所的，交通局做交通局的，市長應該要趕快設置辦法，統一由交通局全面管理，市長能不能做這樣承諾？若是合約還未到期或是剛簽約的，都收回重新簽約，全部就只有 5 家而已，交通局局長您們就跟他們協商將業務收回來統一管理，市長，可以這樣做嗎？

黃市長偉哲：

議員的意思是說都不要委外了？

林議員燕祝：

市長，不是。

黃市長偉哲：

因為您剛剛提到有些是區公所……

林議員燕祝：

我講的是區公所的部分應該要收回。

黃市長偉哲：

公所管理的部分，通通回歸到交通局？

林議員燕祝：

本來業務就是要權責分明，該回歸就回歸，怎麼會還有在公所？

黃市長偉哲：

議員您也有點出一點，合併的時候，公園有歸工務局管的，也有歸水利局管的。

林議員燕祝：

那是1公頃以下的部分。

黃市長偉哲：

對，所以說有一些東西最好事權統一。

林議員燕祝：

沒有錯，所以我認為這個部分要趕緊全面性回歸交通局管理，而且我必須要講，中華里為什麼會沒有辦法停車？可以比照臺北市，市長，那裡的商辦也很多，可以用分段式承租。

黃市長偉哲：

就是白天的時候提供給來上班的人，下午6時以後民眾優先。

林議員燕祝：

這樣的話費用又可以減少，不是嗎？

黃市長偉哲：

這些我們都會考量，其實我也有請交通局今年下半年的時候要考量分段，因為不管是路外停車場或是立體停車場都是白天里民去上班之後，就可以提供出來，里民回來後就可以提供給里民。

林議員燕祝：

所以這個部分也一併請交通局納管，可以嗎？

黃市長偉哲：

我們會全面檢討，不只是永康，其他地方也會全面檢討。

林議員燕祝：

好，我剛剛有講所有的立體公有停車場應該要歸回給交通局管理。

市長，民進黨團已醒，改善騎樓違停，讓我們看到市長的軟肋，更看見市府的無能，為什麼我要說這句話？民進黨也很清楚，也知道今天民眾要來，然後您們就趕緊開了這個記者會，而我也很樂意，為什麼？當民進黨團要處理這個事件的時候，我們就看到市長您的軟肋，更看到市府的無能。

我們看到騎樓檢舉市民無奈，警方開單市民對立，為什麼這樣講？市長您看一下，民眾向我陳情是7月10日，我7月12日就邀集警察局、工務局、中華里所有的里民來探討這樣的問題，我很感謝工務局鄒副局長，他到了現場告訴我，其實我們可以用交通部107年10月25日的函釋，也就是說騎樓停車可以因地制宜，由地方政府主管機關邀集相關單位實地會勘現場本於權責認定，也就是大家共同認定這裡是不是可以騎樓停車，可以因地制宜是不是可以停騎慢車。

黃市長偉哲：

沒有錯，這是107年10月的函釋。

林議員燕祝：

副局長真的很用心，告訴我他回去會發這個公文給警察局，這樣的話他們就可以有

依據，我們當場跟民眾講這些單都可以申訴，所以通通拿到里長那裡，結果到最後這些單子通通沒辦法申訴，因為沒有一個局處敢發這個文，您知道嗎？我氣得都不知道該怎麼講。

黃市長偉哲：

您們收了多少單？

林議員燕祝：

收了 100 多張單，通通都退回跟民眾說沒有辦法，將近 1 個月局處都不敢發公文。所以我就拜託黃仁立委是不是可以針對交通部函釋下來召開會議，我又拜託秘書長針對 107 年的函釋邀集所有單位，結果交通部來了包括國產署也來了，而交通部的說法是什麼？局長您沒去，交通部的說法就是您們可以因地制宜，人家新北就可以，您們市府也可以自己去認定，再來，我更氣的是什麼？人家也提出了桃園，跟哪裡？

黃市長偉哲：

高雄。

林議員燕祝：

不是，那一天好像沒有提高雄。

黃市長偉哲：

最右邊那個公園是高雄的，最左邊是臺中的。

林議員燕祝：

他說我們可以利用公告的方式，但是他也有講全臺灣都沒有辦法停汽車，只有機慢車，所以就算您們要公告、要因地制宜都只能停機慢車。我就想問秘書長，當時開會的時候交通部是不是這樣子跟我們市府講？

方秘書長進呈：

跟議員報告，本來基本上在法令上是可以因地制宜去處理。

林議員燕祝：

但是他有講到也可以用公告的方式。

方秘書長進呈：

沒有錯，他有提到有幾個縣市是用公告的方式去處理。

林議員燕祝：

好，秘書長請坐。為什麼我們局處回去後不處理？

方秘書長進呈：

開會的時候也有請交通局研議。

林議員燕祝：

研議到市長都搞不清楚嗎？所以我就講了騎樓地如何停？問題多、市府拖，到底是誰在拖？拖到現在民怨沸騰、警方無奈，市長請您看一下，請播放一下影片(警察與被檢舉騎樓民眾間的對話)。

市長，您有看到我們的員警是蹲下去的嗎？

黃市長偉哲：

對，我也為員警覺得很不捨，為什麼需要這樣子？他只是在執行公務。

林議員燕祝：

為什麼要這樣子？您忘了嗎？您忘了一分局嗎？他說必須要讓民眾簽，就是要民眾簽一下滿意度，所有的員警都害怕，針對這個騎樓的部分造成民怨沸騰，我跟您講商家講的也有理，您們前天才來開單，我要去請水電工，也要讓我有改善時間，但是問題是……

黃市長偉哲：

您講的不是停車的問題，是設攤的問題，這是另外一個問題。

林議員燕祝：

沒有錯，但是您們要讓他有時間去改善，所有的事件不是會有改善這兩個字嗎？比如說今天這裡雜草叢生的話，不是會限他幾天內改善嗎？市長，像這樣的事情難道不能用改善來代替嗎？一定要造成這樣民怨沸騰，警方無奈嗎？讓員警這麼卑微嗎？

黃市長偉哲：

員警其實面臨的不只是您剛剛提到所謂的滿意度問題，那個部分不合理的制度我們會去檢討，而且我認為在檢討結果出來之前，不應該直接用什麼滿意度，但是他面臨的是檢舉人就在旁邊拍攝，檢舉人也可能會去監察院告這個員警瀆職，所以員警不能夠這樣子，他只好說他一定要開。

林議員燕祝：

沒有錯，所以他一定要開單，但是員警要讓他簽名。

黃市長偉哲：

但是用那樣子的方式，看到他蹲下來我真的覺得很不堪。

林議員燕祝：

您讓我們臺南市的員警是用蹲著。

黃市長偉哲：

不是我讓員警，我覺得不需要這樣子。

林議員燕祝：

就是因為騎樓問題一直拖的關係。

黃市長偉哲：

是制度殺人，傷害到民眾也傷害到員警。

林議員燕祝：

所以我們要趕緊解決騎樓問題，不要這樣子拖下去，讓員警這樣子，我們看了真的很心疼。

黃市長偉哲：

針對議員您所提的，還有很多各位議員所提到的騎樓停騎慢車的問題，我們會儘速去處理。

林議員燕祝：

好，市長，我只是希望您儘快針對本市公共騎樓的部分能留 1.5 米，就是說民眾可以留 1.5 米，我們可以參照高雄、臺中跟桃園來辦理，但是他們出入的部分到底您們要設計 1.2 米跟 1.3 米……

黃市長偉哲：

這個我們會來檢討。

林議員燕祝：

好，市長，今天民眾都在上面，里長也在上面，我希望您今天必須要給出一個承諾，您們多久要公告？這樣才有一個交代吧？

黃市長偉哲：

現在六都臺北跟新北市是原則禁止、例外許可。

林議員燕祝：

沒有錯。

黃市長偉哲：

高雄、臺中跟桃園是原則許可，如果不許人家停的要公告，告訴大家這裡不能停。

林議員燕祝：

沒有錯。

黃市長偉哲：

所以我們就要參酌這些部分，我可以承諾議員及議會，在明年會有新的制度，也會儘早在12月就公告讓民眾可以適應，如同您剛剛所講的，民眾要改善瓦斯管也需要改善的時間，我們會檢討這個制度，您現在把問題提出來了，尤其我也覺得蠻遺憾的，不只您從7月12日就去會勘，甚至更早以前民眾就已經有提出來，甚至在賴清德總統擔任市長的時候，這個議題就已經有浮現，我們會趕快儘速來處理。

林議員燕祝：

市長，您的意思是說12月會公告？

黃市長偉哲：

12月會公告，明年1月1日實施。

林議員燕祝：

在這段期間民眾如果報案，警察勢必還是要開單，是不是要有一個方法？請交通局發公文給警察局，這樣是不是可以做為改善依據？

黃市長偉哲：

就是在這段所謂的空窗期也好，我提出我的原則好不好？原則就是基於對於議會的尊重，如果議會決議要我們提前，我們會把其他的公務，因為您也知道我們現在有很多公務比如現在蚵農受損問題要處理，我們就調整先來處理這個問題，好不好？我承諾會儘早來處理。

林議員燕祝：

儘早來處理，您剛剛講的是12月份嗎？

黃市長偉哲：

對。

林議員燕祝：

我的意思是在這一段空窗期，民眾如果報案的時候，警察還是勢必要開單。

黃市長偉哲：

針對您所提到的這幾個里，包括中華、勝利以及大橋這幾個里，現在其實是有制度的，什麼制度，就是如果要讓人家停的話，可以馬上劃設停車格讓人家停，但是如果覺得不要這樣子，要全面的話，我們就……

林議員燕祝：

市長，您又牽扯到其他的地方去了，我只是要求您在這段空窗期，交通局可以發公文給警察局，可以用所謂的改善方式來做改善。

黃市長偉哲：

我們來檢討這個部分，可不可以？

林議員燕祝：

您應該直接答應吧？不要檢討，到時候又檢討不了。

黃市長偉哲：

不會，市長都講了，一定檢討得了。

林議員燕祝：

那檢討後，到時候又沒有。

黃市長偉哲：

不會啦！

林議員燕祝：

那沒有就叫做有。

黃市長偉哲：

不會發生您剛剛講的那種警察困擾、民眾也困擾的情形。

林議員燕祝：

我認為您必須要這樣做，可以嗎？

黃市長偉哲：

我們會去檢討現在碰到的這個空窗期，最好是縮短空窗期，最好是明天就公告，但問題是我們還是需要一點時間。

林議員燕祝：

我認為要儘快公告。

黃市長偉哲：

您必須要給我們一點時間。

林議員燕祝：

反正您最晚就是12月公告，是不是？在議會結束前公告。

黃市長偉哲：

尊重議會的決議。

林議員燕祝：

不是，您就是在議會結束前要公告，好，我知道了。

市長，我想漁電共生的目標當然是地主一地二用增加收益，對不對？

黃市長偉哲：

希望多贏，而不是多輸。

林議員燕祝：

養殖漁民獲得更好的養殖環境，包括可以適當的遮陰、減少寒害，對不對？光電業者應該就是引入智慧養殖、共享光電兩者的獲益。

黃市長偉哲：

因為現在高科技業者都需要綠電。

林議員燕祝：

好，我們看到漁電共生的主導者應該是漁民。

黃市長偉哲：

沒錯。

林議員燕祝：

可是我們現在看到光電業者……

黃市長偉哲：

光電業者 40%，漁業要 60%。

林議員燕祝：

是 70%。市長，現在都是光電業者在主導，他們為了能儘快可以發電，就會併網發電，未落實養殖為主、光電為輔，這真的讓人很遺憾。

我們看到了漁電競爭、漁不聊生，我們看到這些養殖的漁民不一定會有土地，他必須去租土地，但土地都被這一些光電業者租走，土地租金大幅上漲，這些長期專業養殖漁民無地可租，養殖水產品開始缺貨，影響到糧食自給率。

再來就是剛剛市長您所講的，室外型遮蔽的部分不可大於 40%，產量要大於 70%，但是農業局局長您可以監督到這些魚的產量絕對有 70%嗎？

黃市長偉哲：

我跟議員簡單說明，現在我們的魚開始下跌了，為什麼？因為供過於求。

林議員燕祝：

我必須要講我們看到的是假養魚真賣電，為什麼？

黃市長偉哲：

這個我們一定嚴格查察，而且已經查了好幾場。

林議員燕祝：

市長，您再繼續看一下，因為我的時間有限，針對屋頂型的部分，總共有 25 場，施工的 1 件，農業局廢止的 9 件，營運中的 15 件。

農業局陳代理局長仲杰：

報告議座，10 月份廢止 4 件，所以是 13 件。

林議員燕祝：

這個資料我已經要了一段時間了。再看看地面型的部分，我覺得您們很離譜，我跟您們要資料，10 月 17 日跟 10 月 18 日提供給我的資料完全不對，14 到 17 項都是臺鹽綠能變更為新日泰跟南旭，這些目前都還在審查中，從去年 12 月 7 日就申請變更了，結果目前的電腦資料竟然還是這樣，這些都是誰的？是陳啟昱的。現在他已經落跑找不到人了，我只是再進一步的探討，市長。

黃市長偉哲：

我跟議員報告，更正您剛剛上一頁的資訊，陳啟昱先生在 2023 年也就是 112 年年初就已經去職了，剛剛那個是 112 年年底了，而且這個變更是由中央審查的。

林議員燕祝：

去職之後他還持有股份，市長，您不用跟我講這些，這太多了，您們綠營的人到底涉入多少？